第1题：法治思想论述题（约32-35分）

- **第1题：法治思想论述题（约32-35分）**
  - 题型特点： 论述题
    - 语录
      - 历史川流不息，精神代代相传
      - 公平正义是司法的灵魂与生命
      - 法治是最好的营商环境
    - **核心要义（3）**
      - 在中国共产党的领导下
      - 坚持中国特色社会主义制度
      - 贯彻中国特色社会主义法治理论
    - **总目标：建设中国特色社会主义法治体系、社会主义法治国家**
      - 法治5体系：形成完备的规范体系、高效的实施体系、严密的监督体系、有力的保障体系，形成完备的党内法规体系
    - **首要任务：依宪治国、依宪执政**
    - **迫切任务：统筹推进国内法治和涉外法治**
    - **工作布局（3依3法）**
      - 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进
      - 法治国家是法治建设的目标
      - 法治政府是建设法治国家的主体
      - 法治社会是构筑法治国家的基础
      - 坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设
    - **努力方向（4法1现代）**
      - 实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法
      - 促进国家治理体系和治理能力现代化
  - **一、结合依法治国/习思想，论述a与b**
    - 新时代全面推进依法治国，必须统筹推进a和b，a是b的前提，b是a的保障。a与b两者相辅相成、相互促进、一体两翼、良性互动。习近平法治思想是全面依法治国的根本遵循和行动指南，全面推进依法治国是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障。
      - 深入贯彻落实习近平法治思想，坚持中国特色社会主义法治理论。习近平法治思想是……。正如材料所言，……
    - （过渡句）坚持统筹a和b，具体包括如下可实施途径：
    - **1、全面依法治国要坚持党的领导（党与人民/自我革命/与司法）**

- 党政军民学、东西南北中，党是领导一切的。习近平总书记指出，党的领导是中国特色社会主义法治之魂。党是中国特色社会主义事业的领导核心，是国家最高政治领导力量，坚持党的领导是中国特色社会主义法治建设的本质要求，是党和国家的根本所在、命脉所在，是全面依法治国的题中应有之义。全面依法治国过程中，要加强和改善党的领导，推进党的领导在法治建设中的各项体制机制，使党的领导制度化、法治化，以法治保障党的各项方针、政策、思想转化为国家意志。国内国际环境越是复杂，改革开放和社会主义现代化的任务越是繁重，越是要用法治思维和法治手段巩固执政地位、改善执政方式、提高执政能力，保证党和国家长治久安。
- 党的领导是全面依法治国的根本保证，保证的落脚点是人民。全面依法治国不是抽象的制度建设，而是要解决为了谁、依靠谁、造福谁的问题。党的领导之所以是社会主义法治最根本的保证，关键在于党没有自身特殊利益，能够超越地方利益和短期利益，把人民整体利益、长远利益作为法治建设的出发点。党的领导是全面依法治国的定盘星，而以人民为中心是这颗定盘星的价值坐标。全面依法治国，归根到底是为了建设一个人民权益得到充分保障、人民意志得到充分体现、人民活力得到充分释放的现代国家体系。离开人民立场，党的领导就失去了法治建设的方向；离开党的领导，人民意志就难以在法治体系中得到系统实现。两者的统一是中国特色社会主义法治道路的实践体现。
- 从严治党、依规治党、党的自我革命有机统一，从严治党永远在路上，依规治党永远在路上，党的自我革命永远在路上。要确保党的纯洁性、先进性，确保党和国家长治久安，必须坚持全面依法治国与从严治党、依规治党统筹推进、一体建设。形成国家法规、党内法规相互促进、相互协调、相互保障的格局，确保党既依据宪法治国理政，又依据党内法规从严治党、依规治党，以法治理念、法治体系、法治程序开展工作，履行好执政兴国的重大历史使命。勇于自我革命是党最鲜明的特征和品德，是党从弱到强、不断走向成熟、始终保持活力的成功秘诀。新时代以来，以习近平总书记为核心的党中央以前所未有的政治勇气和定力推进从严治党、党的自我革命，赢得了历史主动。必须坚持党风党纪党性一把抓，坚持正风肃纪反腐拜相贯通，刹住歪风邪气，祛除顽瘴痼疾，解决人民群众反响强烈的突出问题，确保党风政风焕然一新，推动管党、治党水平整体提升，为党和国家全面推进依法治国凝聚起强大力量。
- 党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法是全面依法治国的重要环节，要把党的领导贯彻落实到全面依法治国的全方面、全过程。
    - 党领导立法。要完善以宪法为核心的法律体系，发挥立法的引领和推动作用，抓住提高立法质量这个关键，形成完备的法律规范体系；要完善立法体制机制，坚持立改废释并举，增强法律法规的及时性、系统性、针对性、有效性；要贯彻社会主义核心价值观，使每一项立法都符合宪法精神。
    - 党保证执法。法律的生命力和权威均在于实施，要深入推进依法治国、依法执政、依法行政相协调，法治国家是法治建设的目标，法治政府是建设法治国家的主体，法治社会是构筑法治国家的基础。在党的领导下建立权责统一、执行高效的行政体制，加快建设公开公正、廉洁诚信、人民满意的法治政府。
    - 党支持司法。推动以审判中心主义、量刑规范化、司法责任制为核心的司法体制机制改革。将审判作为诉讼的核心，未经法院判决任何人不得宣告有罪，没有证据不得认定案件事实，庭审要实质化、不能走过场，实现庭前程序有效制约、独

立审判；通过引入量刑建议实现裁量权精细化，完善独立裁量权程序，听取诉讼参与人的意见和建议，杜绝同案不同判、同案不同罚；让审理者裁判、让裁判者负责，一旦出错、就要追责，有过有责，正确把握偏差和过错的尺度，增加一线司法工作者的责任心、公信力，提升服判息诉率。通过相关改革，提高司法的公信力和权威性，发挥司法对引领社会公平公正的作用，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

- 党带头守法。营造尊法、学法、守法、用法的良好社会氛围。

- **2、发展与改革**
  - 发展是党执政兴国的第一要务，是解决中国式现代化过程中各种问题的关键。只有坚持以经济建设为中心不动摇，坚持解放和发展社会生产力，才能为全面建设社会主义现代化国家、不断提高人民生活水平奠定坚实基础。
  - 全面深化改革：习近平总书记指出，中国式现代化是在改革开放中不断推进的。法治实践创新没有完成时，只有进行时。面对新形势新任务，协调a与b的关系必须深化改革，必须贯彻落实新时代”枫桥经验“，运用法治思维和法治方法探索实践创新新路径。
- **3、统筹国内法治和涉外法治/发展和安全**
  - 国际：高举和平、发展、共赢旗帜，积极参与国际规则制定，维护我国国家利益和公民、法人的合法权益。当今世界面临……。要倡导人类命运共同体意识，以合作促和平、以合作促安全、以合作促发展，努力构建相互尊重、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的新世界
  - 坚持以人民为中心，统筹发展和安全；坚持系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理；坚持齐抓共管、群防群治，全面落实打防管控各项措施，加强社会宣传教育防范；坚持精准防治，保障正常生产经营活动和群众生活便利。
- **4、依法治网/电诈/反诈**
  - 依法治网是全面依法治国在数字时代的战略延伸。习近平总书记将依法治网全面纳入依法治国工作布局和网络强国建设全局，明确要求坚持依法治网、依法办网、依法上网。
  - 网络空间是现实社会的重要延续，运用网络的主体是现实的，网络秩序受到的现实危害是客观的。全面依法治国必然涵盖网络空间，法治是网络空间治理的基本方式，经济社会的新技术新应用发展到哪里，法治规范就覆盖到哪里。因此，依法治网是全面依法治国的必然要求，也是网络强国建设的重要保障。
- 目前，……的职能配置和机构设置还不够合理，职责划分也不够明确。因此，必须与时俱进深化……相关体制机制改革，着力解决存在的矛盾和问题，进一步推进职能配置优化、机构设置合理、运行高效、科学规范的……体系，从而满足人民群众日益增长的对美好生活的需要，更好的发挥中国特色社会主义制度的优越性。
- 新时代新征程，在全面推进依法治国的过程中，统筹a跟b具有重大的理论和实践意义，是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障，是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求，事关我党执政兴国，事关人民幸福安康，事关党和国家长治久安。全面深化改革，完善和发展中国特色社会主义制度，建设中国特色社会主义法治体

系、法治国家，全面从严治党、提高党的执政能力和执政水平，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须全面推进……

- **二、生态法典/营商环境条例/民族促进法（成果/道路/模式/意义）**
  - 中国是世界上历史最悠久的国家之一，在历史的发展和交融中，中华民族共同缔造了五千多年的经济、文化、生态史，凝聚成血脉相融、和谐共生的命运共同体。
  - xx建设功在当代、利在千秋。xx的颁布，是贯彻落实习近平xx文明思想的重要法治成果，整合了新中国成立以来长期实践形成的xx法律规范，汲取了中华民族五千多年的优秀法律文化，借鉴了人类社会xx文明建设的有益成果，将（人与自然和谐共生/民族血脉相融）等理念转化为法律规范，将新时代党的xx工作取得的重大理论和实践成果转化为国家意志，以体系化立法模式终结了碎片化格局。是一部体现人民意志、顺应时代发展的法典，标志着我国xx建设进入法典化时代，也为全球xx发展贡献了中国方案
    - 生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。（习近平总书记指出，人类必须敬畏自然、尊重自然、顺应自然、保护自然。）改革开放以来，我国经济发展取得了巨大成就，也积累了诸多问题，生态环境已经成为全面建成小康社会的突出短板，扭转环境恶化、提高环境质量成为了民之所望、心之所盼。因此，必须深化体制机制改革，把xx建设纳入制度化、法治化轨道，满足人民群众对美好环境的日益增长的期待
    - 世界不存在定于一尊的道路，也不存在放之四海皆准的模式。在推进中国xx建设的过程中要与实际相结合，既不能罔顾国情、也不能循规蹈矩，要保持定力，将生态文明发展与国家治理体系、治理能力水平相结合。要坚持制度自信、理论自信、道路自信、文化自信，将生态文明建设与党领导国家长期形成的实践经验相结合，与改革开放以来我国取得的伟大硕果相结合，与中国特色社会主义事业发展相结合。发展符合中国实际、体现中国规律、具有中国特色的生态文明发展之路，为全面依法治国贡献理论支撑和实践经验。
  - 推进xx建设，我们可以采取诸多有效措施。
    - 党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法是全面依法治国的重要环节，要把党的领导贯彻落实到全面依法治国的全方面、全过程。
    - 国际：高举和平、发展、共赢旗帜，积极参与国际规则制定，维护我国国家利益和公民、法人的合法权益。当今世界面临……。要倡导人类命运共同体意识，以合作促和平、以合作促安全、以合作促发展，努力构建相互尊重、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的新世界
  - 新时代新征程，在全面推进依法治国的过程中，推进生态文明建设具有重大的理论和实践意义，是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障，是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求，事关我党执政兴国，事关人民幸福安康，事关党和国家长治久安。全面深化改革，完善和发展中国特色社会主义制度，建设中国特色社会主义法治体系、法治国家，全面从严治党、提高党的执政能力和执政水平，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须全面推进……
- **三、天理国法人情（法治/德治，法理/情理等思想的冲突+领导干部）**
  - 在中华法文化中，天理、国法、人情都是维护社会和谐稳定的重要规范。但它们并不是时刻都保持协调统一的，符合法理的不一定符合人情，符合人情的不一定符合法理。究

其原因，主要是法律与道德在价值尺度的适用上出现了脱节，从而产生了天理、国法、人情的冲突。

- 法律与道德之所以产生冲突，其原因是多方面的。首先，不同的社会发展阶段和经济文化背景会产生具有时代特征的价值尺度，法律与道德的演化进度往往无法保持绝对一致；其次，法律依赖国家力量的推出与实施，一般具有标准性、广泛性、成文性，而道德主要依靠人们内心的价值判断，一般具有差异性、地域性、不成文性；最后，法律与道德的调整对象是不同的，集中表现为法理与情理上的侧重。
- 为了避免法律与道德产生冲突，我们需要采取诸多有效措施。
  - 在立法时，应充分考虑社会经济的基本面，防止与时代不相容的、与朴素道德相冲突的“恶法”出现；在执法时，在自由裁量的合理范围之内，在严格司法的同时也要考虑天理和人情的价值尺度适用，从常人常情维护最广大人民群众的基本权益；在普法时，在社会主义法治体系和社会主义法治国家的建设中，要更重视现代法治理念和社会主义核心价值观的宣传与引导，强化人们对现代法理与情理的认同感。大力弘扬中华文明传统美德，培育社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德；另一方面，以法治体现道德精神，强化法律对道德建设的促进作用，实现法律和道德相辅相成、相得益彰。
  - 同时，还要抓住领导干部这个“关键少数”。领导干部是德治与法治相结合的重要着力点，既是全面依法治国的组织者、推动者，又是国家道德建设的倡导者、示范者，领导干部要与德治、法治同修并进。一方面，领导干部要牢固树立法治思维，依法决策、依法履职、依法办事，把权力关进法治的笼子里，把全面依法治国各项工作落到实处；另一方面，领导干部要加强道德修养，明大德、守公德、严私德，力戒形式主义、官僚主义，踏踏实实为人民服务，以道德赢得人民群众的信任，为全面依法治国各项工作打下牢固基础。
- 新时代新征程，在全面推进依法治国的过程中，协调好法治与德治具有重大的理论和实践意义，是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障，是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求，事关我党执政兴国，事关人民幸福安康，事关党和国家长治久安。全面深化改革，完善和发展中国特色社会主义制度，建设中国特色社会主义法治体系、法治国家，全面从严治党、提高党的执政能力和执政水平，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须全面推进……

- **四、习法治思想**
  - **一个地位：习近平法治思想的指导地位**
  - **两大局：**
    - **中华民族伟大复兴战略全局：**我国正处于中华民族伟大复兴的关键时期，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。我国经济正处于转变发展方式、转换增长动力、优化经济结构的攻关期，经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，我国经济长期向好、 市场空间广阔、发展韧性强大，正在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环新发展新格局。面对改革发展的新形势新任务，推进全面依法治国，必须以习近平法治思想为指导。
    - **当今世界百年未有之大变局：**当今世界面临百年未有之大变局，经济全球化遭遇逆流，单边主义、地方保护主义上升，国际贸易和投资大幅萎缩，国际经济、政治、科

技、文化、安全等格局都在发生深刻调整。

- **三大逻辑：**
  - 历史逻辑
    - 凝聚着党在法治建设长期探索中形成的经验积累和智慧结晶，标志着党对执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的理解达到了新高度，开辟了中国特色社会主义法治理论和实践的新境界。
  - 实践逻辑
    - 基于两个大局，实现党和国家长治久安的战略高度，在推进伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想的实践之中完善形成的，并伴随着实践的发展进一步丰富。
  - 理论逻辑
    - **中国特色社会主义法治理论：**全面依法治国必须坚持中国特色社会主义法治理论，中国特色社会主义法治理论是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是中国特色社会主义法治体系的理论基础和学理支撑。
    - 中国特色社会主义法治理论是党领导人民在探索和实践中总结、发展起来的，在长期的革命、改革和发展实践中，形成了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。继承了党关于法治建设的重要理论，传承了中华优秀传统法律文化。
    - 习近平法治思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是马克思法治理论中国化、时代化的最新成果、科学总结，是新时代全面推进依法治国的科学指南和根本遵循。因此，要深入学习贯彻习近平法治思想，不断开创法治中国建设的新局面。
- **四大意义：**
  - 最新成果、科学总结、根本遵循、思想旗帜
    - 习近平法治思想是马克思主义法治理论中国化的最新成果。习近平法治思想坚持马克思主义立场观点方法，坚持科学社会主义基本原则，植根于中华优秀传统法律文化，借鉴人类法治文明有益成果，在理诊上有许多重大突破、重大创新、重大发展，同我们觉长期形成的法治理论既一脉相承又与时俱进，为发展马克思主义法治理论作出了重大原创性、 集成性贡献
    - 是对党领导法治建设丰富实践和宝贵经验的科学总结。法治是中国共产党和中国人民的不懈追求。习近平法治思想以新的高度、新的视野、 新的认识赋予中国特色社会主义法治建设事业以新的时代内涵，深刻回答了事关新时代我时代全面依法治国不断从胜利走向新的胜利的光辉思想旗帜
    - 习近平法治思想是在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家的根本遵循。习近平法治思想贯穿经济、政治、文化、社会、生态文明建设各个领域，涵盖改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军各个方面，力深刻认识全面依法治国在治国理政中的重要地位提供了科学指引，为推进国家治理体系和治理能力现代化、建设更高水平的法治中国提供了根本遵循。当前，我们已开启全面建设社会主义现代化国家新征程，要坚持以习近平法治思想为指导，更好发挥法治固根本、稳

预期、利长远的保障作用，及时把推动改革、促进发展、维护稳定的成果以法律形式固化下来，推动各方面制度更加成熟、日臻完普，为夯实“中国之治”提供稳定的制度保障

- 习近平法治思想是引领法治中国建设实现高质发展的思想旗帜。全面依法治国是一项长期而重大的历史任务，也是一场深刻的社会变革，必须以科学的理论为指导。习近平法治思想从全面建设社会主义现代化国家的目标要求出发，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的实际需要，提出了当前和今后一个时期全面依法治国的目标任务，为实现新时代法治中国建设高质量发展提供了强有力的思想武器。要毫不动摇坚持习近平法治思想在全面依法治国工作中的指导地位，把习近平法治思想贯彻落实到全面依法治国全过程和各方面，转化为做好全面依法治国各项工作的强大动力，转化为推进法治中国建设的思路举措，转化为建设社会主义法治国家的生动实践，不断开创法治中国建设新局面。

- **五大鲜明特色：**
  - 习近平法治思想，体系完整、理论厚重、博大精深，用十二个坚持对全面依法治国进行阐释、部署，涉及理论和实践的方向性、根本性、全局性的重大问题，具有原创性、实践性、人民性、系统性、时代性五大鲜明特色
    - 系统性：系统观念是马克思主义基本原理的重要内容。习近平总书记强调全面依法治国是一个系统工程，注重用整体联系、统筹协调、辩证统一的科学方法谋划和推进法治中国建设， 科学指出当前和今后一个时期推进全面依法治国十二个重要方面的要求，构成了系统完备、逻辑严密、内在统一的科学思想体系
    - 原创性：马克思主义创造性地揭示了人类社会发展规律，并随着实践的变化而发展。习近平总书记以马克思主义政治家、思想家、战略家的深刻洞察力、敏锐判断力和战略定力，在理论上不断拓展新视野、提出新命题、作出新论断、形成新概括，为发展马克思主义法治理论作出了重大原创性贡献
    - 时代性：时代性是马克思主义的一个基本特性。习近平总书记立足中国特色社会主义进入新时代的历史方位，立时代之潮头，发思想之先声，科学回答了新时代我国法治建设向哪里走、走什么路、实现什么目标等根本性问题，在新时代治国理政实践中开启了法治中国新篇章
    - 人民性：人民性是马克思主义最鲜明的品格。习近平总书记强调法治建设要为了人民、依靠人民、造福人民、保护人民，把体现人民利益、反映人民愿望、维护人民权益、增进人民福祉落实到全面依法治国各领域全过程，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感
    - 实践性：实践性是马克思主义理论区别于其他理论的显著特征。习近平总书记明确提出将全面依法治国纳入“四个全面”战略布局，以破解法治实践难题为着力点，作出一系列重大决策部署，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，社会主义法治国家建设取得历史性成就、发生历史性变革

- **核心要义：十二个“坚持”**
  - 1、坚持党对全面依法治国的领导。

    - 全面依法治国要加强和改善党的领导，健全党领导全面依法治国的体制、机制，推进党的领导制度化、法治化，通过法治保障党的路线方针政策有效实施。党的领导是推进全面依法治国的根本保证。国际国内环境越是复杂，改革开放和社会主义现代化建设任务越是繁重，越要运用法治思维和法治手段巩固执政地位、改善执政方式、提高执政能力，保证党和国家长治久安。
- 2、 坚持以人民为中心
- 3、中国特色社会主义法治道路
    - 道路问题关系全局、决定成败。习近平同志指出，全面推进依法治国必须走对路，如果路走错了，再讲什么要求和措施都没有意义了。全面推进依法治国，必须首先明确道路问题。中国特色社会主义法治道路，根植于我国社会主义初级阶段的基本国情，生发于我国改革开放和社会主义现代化建设的具体实践，是被历史和现实充分证明了的，符合我国基本国情、符合人民群众愿望、符合实践发展要求的法治道路。旗帜引领方向、旗帜凝聚力量，中国特色社会主义法治道路是中国特色社会主义这条总道路在法治建设领域的具体体现，在坚定不移推进全面依法治国过程中，必须高举中国特色社会主义法治道路的旗帜
- 4、坚持依宪治国，依宪执政
- 5、坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化。法治是国家治理体系和治理能力的重要依托。只有全面依法治国才能有效保障国家治理体系的系统性、规范性、协调性， 才能最大限度凝聚社会共识。在统筹推进伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想的实践中，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，我们要更加重视法治、厉行法治，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用，坚持依法应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾。
- 6、坚持建设中国特色社会主义法治体系
- 7、坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家，法治政府、法治社会一体建设。全面依法治国是一个系统工程，要整体谋划，更加注重系统性、整体性、协同性。法治政府建设是重点任务和主体工程，要率先突破，用法治给行政权力定规矩、划界限，规范行政决策程序，加快转变政府职能。要推进严格规范公正文明执法，提高司法公信力。普法工作要在针对性和实效性上下功夫，特别是要加强青少年法治教育，不断提升全体公民法治意识和法治素养。要完善预防性法律制度，坚持和发展新时代 “枫桥经验”，促进社会和谐稳定。
- 8、坚持全面推进科学立法，严格执法，公正司法，全民守法。
- 9、坚持统筹推进国内法治和涉外法治。要加快涉外法治工作战略布局，协调推进国内治理和国际治理，更好维护国家主权、安全、发展利益。要强化法治思维，运用法治方式，有效应对挑战、防范风险，综合利用立法、执法、司法等手段开展斗争，坚决维护国家主权、 尊严和核心利益。要推动全球治理变革，推动构建人类命运共同体。
- 10、 坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍
- 11、坚持抓住领导干部这个“关键少数”。
- **12、 坚持依法治国和依规治党有机统一。**